

1518603-28.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... até então cumpria pena por crime de roubo.

Neste contexto, o réu foi identificado pelas testemunhas e confessou integralmente a narrativa da denúncia, havendo pleno respaldo para condenação.

Neste contexto, de acordo com os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, o furtador foi surpreendido por policiais, nas imediações do local da subtração, quando ainda estavam na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1518603-28.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518603-28.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juan José Yacarine Gomero

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Juan José Yacarine Gomero, qualificado à fl. 11, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 30 de maio de 2022, por volta das 13 horas e 40 minutos, na Avenida Mercúrio, altura do numeral 334, Brás, nesta Comarca de São Paulo, subtraiu para si o aparelho celular Motorola, G7 Power, avaliado em mil reais, pertencente a Edneide Maria dos Santos Coelho, e ainda, nas mesmas condições de tempo e local supramencionados, Juan atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, dizendo chamar-se Victor Manuel Gomez Gomero, o qual é nome de seu irmão. Segundo se apurou, na data do ocorrido, o réu se aproximou do veículo da vítima, um GM/Montana, que estava parado no semáforo e, aproveitando-se da janela entreaberta, subtraiu o aparelho celular das mãos da vítima, que estava sentada no banco do passageiro, fugindo em seguida.

O réu foi perseguido pelo filho da vítima que conduzia o veículo, e desembarcou logo após a subtração, passando a gritar "pega ladrão", correndo por alguns metros atrás do réu, até que policiais militares, os quais realizavam fiscalização pela

região, deterem-no.

Realizada a abordagem, o réu se apresentou como Victor Manuel Gomez Gomero, contudo, na delegacia, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante com o nome falso, verificou-se que Victor era irmão do réu, sendo que este utilizou tal identidade para ocultar seus antecedentes criminais.

Denúncia recebida em 06 de junho de 2022, citado o réu (fls. 101/105), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 110), seguindo-se a instrução.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública postulou reconhecimento da tentativa, aplicação de pena mínima, observada a atenuante de confissão judicial espontânea.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição e apreensão à fl. 14.

Auto de entrega à fl. 15.

Auto de avaliação à fl. 16.

Auto de reconhecimento de pessoa de fl. 17 indica que Edneide Maria dos Santos Coelho reconheceu Victor Manuel Gomez Gomero como o furtador.

Auto de reconhecimento de pessoa de fl. 18 indica que Rafael Santos Coelho reconheceu Victor Manuel Gomez Gomero como o furtador.

Em fase inquisitiva, a vítima Edneide Maria dos Santos Coelho relatou que na data do ocorrido estava como passageira no veículo de seu filho Rafael mexendo em seu celular, momento em que foi surpreendida por um indivíduo, que colocou o braço pelo vidro entreaberto e puxou seu celular, fugindo em seguida. Então, Rafael imediatamente saiu do veículo e passou a perseguir o réu. Posteriormente, disse que policiais foram ao seu encontro com o furtador detido e o telefone celular recuperado.

A testemunha Rafael Santos Coelho relatou que estava conduzindo o seu veículo Chevrolet Montana em companhia da vítima como passageira, momento em que parou no semáforo, e um indivíduo colocou o braço dentro do carro pelo vidro entreaberto e subtraiu o telefone celular de sua mãe. Disse que nesse momento saiu do carro e passou a perseguir o furtador, momento em que viu uma viatura da Polícia Militar e acionou os policiais, gritando "pega ladrão". O telefone celular foi recuperado na posse em posse do réu.

O policial militar Celso Chaves da Silva relatou que estava em companhia do Sd. PM. Machado, momento em que avistaram um homem correndo atrás de um indivíduo gritando "pega ladrão", motivo pelo qual realizaram a abordagem do referido indivíduo, o qual se identificou como Victor Manuel Gomez Gomero. Disseram que a vítima informou que tinha acabado de ter seu telefone celular subtraído, e seu filho saiu correndo perseguindo o furtador. Relataram que, em busca pessoal, encontraram com Victor o aparelho celular da vítima.

O réu, interrogado na fase extrajudicial, confessou a autoria do delito.

Em audiência de instrução:

Edneide, vítima, não conseguiu reconhecer o réu, apresentado em audiência, disposto ao lado de outros dois. Descreveu a ação do criminoso, exatamente como consta na denúncia, confirmando que seu filho desceu do carro e alcançou o criminoso, simultaneamente à aproximação dos policiais, portanto, não chegando a perde-lo de vista.

Rafael, testemunha presencial, confirmou que dirigia o carro quando alguém avançou pela janela e tomou o celular de sua mãe, correndo atrás dele, não chegando a perde-lo de vista, e conseguiu recuperar o celular, no momento em que os policiais se aproximavam.

Policial Militar Celso Chaves da Silva relatou que o réu vinha correndo pela Avenida Mercúrio, sendo seguido por alguém que apontava como "ladrão", e ele ainda trazia o celular no bolso esquerdo, e desde o início ele insistia que não falava português, mas apresentou-se com nome falso, nome do irmão, e não portava documentos, sendo identificado na delegacia, porque ostentava antecedentes criminais.

Interrogado ao final da instrução, o réu confessou a prática de crime de furto, bem

como, que se identificou aos policiais militares com o nome de seu irmão, pois até então cumpria pena por crime de roubo.

Neste contexto, o réu foi identificado pelas testemunhas e confessou integralmente a narrativa da denúncia, havendo pleno respaldo para condenação.

Neste contexto, de acordo com os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, o furtador foi surpreendido por policiais, nas imediações do local da subtração, quando ainda estavam na posse da "res furtiva".

Reporto-me ao entendimento jurisprudencial:

"... em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 27-10-2016).

"... em crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração..." (RT 739/627).

Quanto ao momento consumativo do crime, em julgamento de recurso especial, representativo de controvérsia repetitiva, decidiu-se que o furto resta consumado com a posse da coisa alheia, mesmo se em seguida foi detido o furtador, sendo prescindível a posse desvigiada:

"...RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450 / RJRECURSO ESPECIAL2015/0073105-7, relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015).

Passo ao cálculo da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias da conduta não ensejam majoração de pena, prevalecendo mínimo legal de um ano de reclusão e dez dias multa para o crime de furto, e três meses de detenção para o crime de falsa identidade. O réu é reincidente (23ª Vara Criminal-0032100-28.2018.8.26.0050). Presente circunstância atenuante de confissão judicial espontânea, que deve compensar possível acréscimo de pena. Aplicam-se cumulativamente as penas, executando-se primeiro a pena de reclusão.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, considerada a condição econômica do réu, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto, considerada a quantidade de pena aplicada e a reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

A reincidência, na mesma modalidade de crime contra o patrimônio, impede aplicação do artigo 44, § 3º, do Código Penal.

Havendo pena a cumprir por outra condenação, inviável antecipação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo

Penal, devendo ser considerada a somatória das penas restantes em fase de execução, nos termos do artigo 111 da LEP.

Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar Juan José Yacarine Gomero, qualificado à fl. 11, como incurso no artigo 155, caput, e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de um ano de reclusão, três meses de detenção, a serem cumpridas sucessivamente, em regime inicial semiaberto, e dez dias multa, pela fração legal mínima.

Reincidente, com pena remanescente de condenação anterior, o réu não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, expedindo-se oportunamente guia de execução.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003), suspensa a exigibilidade enquanto defendido pela Defensoria Pública.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA